

1500880-89.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500880-89.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-89.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106062/2022 - 03º D.P. AMERICANA, 24382681 - 03º D.P.

AMERICANA, 2106062 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SOARES DE ABREU SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

DIEGO SOARES DE ABREU SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 18 de abril de 2022, por volta de 16h30, na Rua do Alumínio, 01, esquina com a Rua Igaratá, bairro Vila Gallo, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 44 (quarenta e quatro) porções da droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando cerca de 15g (quinze gramas), substâncias que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 86/87) e a acusação (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida em 17/05/2022 (fls. 96/97) e o réu citado (fls. 117).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia,

alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa requer a consideração da confissão espontânea, atenuante. Pugnou pela fixação da pena mínima.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Perante a autoridade policial, o acusado garantiu que era usuário de drogas (crack) há anos. Adquiriu as porções encontradas em seu poder pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais) cada, que se destinavam ao seu consumo. O dinheiro que trazia em sua bermuda era fruto do seu trabalho, vendia balas nos semáforos da região. Não era traficante de drogas. Negou ter dito para os guardas municipais que estava comercializando entorpecentes. Já respondeu por esse crime anteriormente (fls. 05).

Em Juízo, deliberou confessar. Alegou que morava na cidade de Limeira. Ficou preso pelo período de trinta dias, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Saiu de lá um pouco turbulento, começou a usar o entorpecente que vendia, crack. Não conseguia mais se controlar, isso se tornou uma doença. Começou a dar muito trabalho para a sua mãe, que era evangélica. Sua genitora pediu para que fosse morar com o seu pai, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste. Conseguiu um emprego, era estampador de guardanapos. Trabalhava para sustentar o seu vício. Devido a pandemia, a fábrica de guardanapos fechou. Começou a trabalhar com vendas, no sinal semaforico. Mexia nas coisas do seu pai, ele o mandou embora, ficou em situação de rua. Recebeu proposta para vender drogas, nas imediações do local dos fatos. Passou a comercializar entorpecentes, exercia essa atividade há quatro dias. Na data, os policiais não pegaram nada em seu poder. Estava na Avenida Santa Bárbara, os entorpecentes foram encontrados há dois quarteirões dali. Foi algemado. Explicou que aquela droga não era sua. Vendia drogas para sustentar o seu vício, para não precisar pegar nada de ninguém. Confessava que estava em situação de rua há seis meses, não conseguia sustentar o seu vício com a venda de balas no sinal, razão pela qual aceitou a proposta para vender drogas. Os entorpecentes estavam em local distante, mas realmente eram seus.

A prova oral antecedente ao interrogatório judicial também o incriminou.

A testemunha Guarda municipal Charles Renato da Costa se recordou de que estavam em patrulhamento, em local conhecido pela constante venda de drogas. Quando o suspeito avistou a viatura, ele demonstrou nervosismo, permaneceu estático. Ante a fundada suspeita, procederam à abordagem. Durante a revista pessoal, localizaram em poder do acusado, 4 kits de drogas, pedras de crack, todas prontas para serem comercializadas, além de dinheiro. Indagado, o acusado alegou que as comercializava, que vendia os entorpecentes desde o meio-dia, até aquele horário. Realizaram buscas nas imediações, mas nada mais foi localizado. O suspeito informou que tinha passagem por tráfico de drogas. Diante dos fatos, o acusado foi detido e apresentado perante a autoridade policial.

O réu detalhou que vendia o crack pelo valor de R\$ 10,00, por unidade (pedra). A droga e o dinheiro estavam com o Diego.

Gerson Brunelli das Neves Grillo, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Alegou que patrulhavam em área já conhecida pela venda de drogas. Quando acessaram a rua, avistaram o suspeito na esquina. Ele se assustou com a presença da viatura, o que ensejou a abordagem. Com o acusado, localizaram quatro kits de crack, divididos em 3 kits com 13 pedras e um kit com 5 pedras, além da quantia de R\$ 142,00, em dinheiro. Ao ser questionado, Diego alegou que estava no local para realizar o tráfico de drogas, era o seu primeiro dia ali. Fizeram uma varredura nas imediações, porém, nenhum outro ilícito foi encontrado. Em seguida, conduziram o acusado foi conduzido até a Delegacia.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico e autoria, na medida em que o réu trazia com ele, quantidade alentada de drogas, 04 kits de crack, sendo 03 deles com 13 pedras cada e 01 com 05 pedras, perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) pedras, além de R\$ 142,00.

A quantidade e disposição, a par da confissão do réu, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

Malgrado o réu alegasse na fase policial que não iria traficar, querendo fazer crer que era usuário e apenas a venda caracterizaria o crime, confessou, sob o crivo do contraditório, que vendia drogas para sustentar o seu vício, o que caracteriza a traficância.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

O réu foi visto, lembraram os guardas civis, em ponto de tráfico, gerou suspeita quando passaram e restou abordado. Ao final da diligência, apreenderam inúmeras porções de drogas, em kits, assim como dinheiro. O réu, informalmente, confessou o crime.

Enfim se conclui, pela confissão, prova testemunhal, quantidade-nocividade da droga e forma de embalagem, que se destinavam mesmo ao tráfico.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele, drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas civis, pois a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou.

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de

eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele drogas, para o grave crime de tráfico, mormente quando alega que comercializava drogas por estar em situação de rua, para manter o seu vício.

Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo de constatação (fls. 11/13), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 58/60).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu registra duas condenações anteriores. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (vg. Processo nº 0001076-84.2014.8.26.0320 - 3ª Vara Criminal do Foro de Limeira/SP, incurso no Art. 180 "caput" do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/09/2015). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, há reincidência específica (Processo nº 0017038-55.2011.8.26.0320 - 2ª Vara Criminal do Foro de Limeira/SP, incurso no Art. 33 "caput", da Lei 11343/06, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/12/2012), lembrando também se tratar de réu confesso.

Excepcionalmente, pela voluntariedade e intensidade da confissão, assemelha-se correto e próximo ao justo concreto a compensação de circunstâncias, mantendo a pena base inalterada.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra DIEGO SOARES DE ABREU SOUZA, condenando-o às penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, piso mínimo da Lei de Drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I e 65, III, "d", todos do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 41).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa a sua prisão para a eficaz aplicação da lei penal, especialmente porque é reincidente, indicando que há efetiva probabilidade de reiteração delitiva acaso solto.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que

permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

“Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo” (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se.

P.I.C.

Americana, 23 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA